

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת רון כץ

פ/25/21

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – איסור התחזות לגננת), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 20 ד. 1. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969¹, אחרי סעיף 20 יבוא:

"א) לא יתחזה אדם לגננת ולא ישתמש בתואר לגננת או בתואר הדומה לו עד כדי להטעות אלא אם כן יש בידו אישור כאמור בסעיף 16;

ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977²."

דברי הסבר

בחודשים האחרונים פורסמו מקרי התעללות מזעזעים בקטינים. בדיווחים שונים בכלי התקשורת פורסם כי מדובר היה ב"גננת" מתעללת. זאת, בעוד אין מדובר בעובדי הוראה כלל ועיקר אלא במטפלות בפעוטונים שאינן בהכרח בעלות תואר בהוראה או בעלות הכשרה מתאימה. על אף שהסתדרות המורים ציינה בכלי התקשורת כי אין מדובר בעובדי הוראה כלל, הנזק לתפקיד הגננת ולאמון הציבור כבר נגרם. מטרתה של הצעת חוק זו היא למנוע הטעיית הציבור לחשוב ששירות שמרטפות המוצע להם הינו גן מפוקח או כי מדובר בבעל מקצוע מוסמך, כשלא כך הדבר. ללא הענקת הגנה על הכינוי גננת, הציבור עלול לפרש את התואר גננת כעדות לכישוריו של האדם ולאופיו של האדם. בנוסף, הענקת ההגנה האמורה תביא להעלאת מעמד הפרופסיונלי של עובדי ההוראה, מורים וגננות כאחד שזו היא מטרה חברתית שיש חשיבות לקדמה. עם העלאת מעמד עובדי ההוראה, המקצוע יהיה אטרקטיבי הרבה יותר.

חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, אינו מתייחס להגנה על הכינוי גננת. הגנה מפני התחזות קיימת לגבי מקצועות אחרים, למשל בעריכת דין ובעבודה סוציאלית. ראוי כי באופן דומה תוחל הגנה על

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הציבור גם מפני מטפלות שאינן גננות אשר מתחזות לגננות, הגנה הכוללת סנקציה פלילית מתאימה. לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו להחיל הגנה על הכינוי "גננת" כך שרק עובד הוראה בעל רישיון ממשרד החינוך יהיה רשאי לשאת אותו, ולהטיל סנקציה פלילית על המפר איסור התחזות זה. יובהר כי הצעה זו אינה מהווה הגבלת עיסוק נוסף על האיסורים הראויים הקיימים בחוק כבר היום, אלא נועדה להשלים את החוסר ולהגן על הציבור מפני מתחזים, המפעילים מוסדות בלתי מפקחים או פועלים בהם. תיקון לחוק זה, יועיל לחיזוק האמון הציבורי במערכת החינוך, ימנע הטעיה ואף יקדם את מציאת הפתרונות הראויים לגילאי לידה עד שלוש. הצעת חוק זו נוסחה בסיוע הסתדרות המורים. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת קטי קטרין שטרית ומיכאל מלכיאלי (פ/1276/24).

הצעת החוק זוהי לפ/1276/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)